وايصاء على أولاد وحد قذف وكل مافيه حق آدمى (الى قاض آخر معين أو غير معين) كان يكتب الى من يصل اليه كتابى هذا من قضاة المسلمين وحكامهم (بصورة الدعوى الواقعة على الغائب بشرط أن يقر ذلك على عدلين) ويعتبر ضبطهما لمعناه وما يتعلق به الحكم منه (ثم) يقول القاضى الكاتب الى غيره هذا كتابى الى فلان بن فلان أو الى من يصل اليه من القضاة و(يدفعه لهما) أى الى العدلين اللذين شهدا عليه بما فى الكتاب (و يقول فيه وان ذلك قد ثبت عندى و) يقول فيه أيضا (انك تأخذ الحق للمستحق فيلزم القاضى الواصل اليه) ذلك الكتاب (العمل به) قال فى المنتهى واذا وصل الكتاب واحضر الخصم المذكور فيه باسمه ونسبه وحليته فقال ما أنا بالمذكور قبل قوله بيمينه فان نكل قضى عليه وان أقر بالاسم والنسب أو ثبت ببينة فقال المحكوم عليه غيرى لم يقبل الا ببينة تشهد ان بالبلد آخر كذلك ولو ميتا يقع به اشكال فيتوقف حتى يعلم الخصم انتهى

## *(باب القسمة)*

هى تمييز بعض الانصباء عن بعض وافرازها عنها (وهى) أى القسمة (نوعان قسمة تراض وقسمة اجبار فلا قسمة فى) شئ (مشترك الا برضا الشركاء كلهم حيث كان فى القسمة ضرر ينقص القيمة كحمام ودور صغار) أو لانه لا تعدل أجزاؤه لا بالتجزئة وهو جعلها أجزاء ولا بالقيمة (و) ذلك كـ(شجر مفرد) وأرض يبعضها بناء أو بئر أو معدن (وحيوان وحيث تراضيا) أى المتقاسمان على القسمة اعيانا بالقيمة (صحت) القسمة (وكانت بيعا يثبت فيها ما يثبت فيه) أى البيع (من الاحكام) قال القاضى فى التعليق وصاحب المبهج والموفق فى الكافى البيع ما فيه رد عوض فان لم يكن فيه رد عوض فهى افراز النصيبين وتمييز الحقين وليست بيعا واختاره الشيخ (وان لم يتراضيا) على ذلك (فدعا أحدهما شريكه الى البيع فى ذلك) أى فى الدور الصغار والشجر المفرد والحيوان ونحوه (أو) دعى شريكه (الى بيع عبد أو بهيمة أو سيف ونحوه) كـكتاب (مما هو شركة بينهما أجبر) على البيع (ان امتنع فان أبى) شريكه ان يبيع معه (بيع عليهما) أى باعه الحاكم عليهما (وقسم الثمن) عليهما على قدر حصصهما قال فى الفروع نقله الميمونى وحنبل (ولا اجبار فى قسمة المنافع) على الاصح لان المهايأة آت معاوضة حق بحق فلا يجبر عليها الممتنع (فان اقتسماها) أى المنافع مهايأة (بالزمن كهذا شهرا) أو عاما ونحوه (والآخر مثله) أى شهرا وعاما ونحو ذلك (أو) اقتسماها مهايأة (بالمكان كـ) سكنى (هذا فى بيت و) سكنى (آخر فى بيت صح) ذلك (جائزا) أى غير لازم سواء عينا مدة أولا كالعارية من الجهتين يعنى كالوا ستعار كل واحد من الآخر شيأ (ولكل) منهما (الرجوع) متى شاء فاو رجع أحدهما بعد استيفاء نوبته غرم ما انفرد به ونفقة الحيوان المشترك مدة كل واحد من الشريكين المتهايئين فى نوبته عليه لتراضيهما على المهايأة

*(فصل * النوع الثانى) من نوعى القسمة (قسمة اجبار وهى ما لا ضرر فيها) على أحد الشريكين (ولا) فيها (رد عوض) من واحد من الشركاء وسميت قسمة اجبار لان الحاكم يجبر الممتنع منهما اذا كملت عنده شروط الاجبار (وتتأتى) قسمة الاجبار (فى كل مكيل) وهو جنس الحبوب كلها والمائعات وما يكال من الثمار كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق أو يكال من غير الثمار كالاشنان (وموزون) كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد